

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 355

El día viernes 25 de setiembre de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon, Marcela Fernández

CEPIA: Ana Margonari., Mario Macagno

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoir, Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados, Oscar Arena.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Nazareth Margonari

Visitantes: Concejales por la minoría Daniel Ribetti, Hernan Sanguinetti

Secretaria: Miriam Birchmeyer

Orden del Dia

- Consideración Actas N° 353 y N° 354.
- Novedades sobre el CONCURSO TÉCNICO CPUA.
- Informes dictámenes pendientes elevados al Concejo de Representantes.
- DECRETO de designación Representantes del Departamento Ejecutivo.
- Código de edificación - Texto modificado.
- Ejido Ampliado.
- Concertación Castillo Garlot

En primer lugar, se pone a consideración las Actas N° 353 y N° 354

Acta N° 353

- CEPIA, aprueba.
- ADARSA, aprueba.
- Jorge Lassaga, aprueba.
- Mariano Melana, aprueba.
- Colegio de Ingenieros, aprueba.
- Colegio de Arquitectos, aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores, se abstiene por estar ausente.
- Mónica Martínez, se abstiene por no haberlas leído.
- Liliana Bina, aprueba
- Asociación Inmobiliaria, aprueba.

Acta N° 354

- CEPIA, aprueba.
- ADARSA, aprueba.
- Jorge Lassaga, aprueba.
- Mariano Melana, aprueba.
- Colegio de Ingenieros, se abstiene por estar ausente con aviso.
- Colegio de Arquitectos, aprueba.
- Colegio Técnicos Constructores, aprueba.
- Mónica Martínez, se abstiene por no haberla leído.
- Liliana Bina, aprueba.

- Asociación Inmobiliaria, aprueba.

Ramiro Castillo informa que las actas para su consideración se enviarán la semana posterior a la plenaria.

Próximo tema: Novedades sobre el CONCURSO TÉCNICO CPUA

Mariano Melana comenta que se sigue trabajando sobre el tema. Fueron convocados para continuar con la tarea el lunes 28 de setiembre a las 11 hrs.

Próximo tema: Informes dictámenes pendientes elevados al Concejo de Representantes.

Jorge Lassaga dice que junto con el Concejal Daniel Ribetti, el 17 de setiembre ingresaron a comisión el Dictamen de Lluvia de Diseño.

Laura Colladon pregunta cuál es el tiempo estipulado que debe permanecer en comisión.

Jorge Lassaga expresa que la decisión del tratamiento del dictamen es de la Presidencia de la Comisión.

Liliana Bina comenta sobre el dictamen de la Costa como interés ambiental. Y dice que en la gestión anterior se envió al Concejo de Representante una zonificación con factores de ocupación, para evitar que no se haga vehicular proponiendo que se haga peatonal. Había sido una propuesta para evitar el proyecto que se estaba haciendo en ese momento, que era todo vehicular. Con el cambio de gobierno y con el hundimiento de la costanera, se hizo peatonal. Por lo que el CPUA retira el dictamen por estar atado a la línea que venía trabajando el gobierno anterior. Lo último que recuerda es que se iba a pedir que se incorpore como área de interés ambiental. En ese momento también se estaba compendiando toda la Ordenanza 4021, no recuerda si se incorporó al compendio o si se mandó un dictamen.

Nazareth Margonari busca en archivos y se verifica que es el Dictamen N° 3, año 2018, que ingreso en Secretaria Legislativa el 17 de agosto 2018.

Próximo tema: DECRETO de designación Representantes del Departamento Ejecutivo

Mónica Martínez no tiene novedades.

Liliana Bina no tiene novedades.

Ramiro Castillo propone a la comisión que se considere la situación. El año pasado ocurrió una situación similar, con el Colegio de Arquitectos. Todos dieron lugar y el CPUA continuó trabajando. En estos últimos meses, hubo varias situaciones en las cuales se impugnaron voces y votos de representantes. Lo importante es decidir si se considera que quedan los representantes del ejecutivo vigentes o si el Departamento Ejecutivo está sin representantes. Solicita al resto de la comisión que se exprese sobre lo manifestado.

Laura Colladon considera seguir trabajando como se está haciendo. Es el Departamento Ejecutivo el que no está enviando el Decreto de representantes.

Liliana Bina dice que tanto ella como Mónica Martínez han estado siempre trabajando. Jorge Lassaga decía que si no está en tiempo y forma la designación se caen los mandatos y el espacio queda vacío. Ella no acuerda con este criterio. El CPUA ha trabajado mucho tiempo con presidentes que habían sido a mandato

vencido y no hubo problemas. Ha habido períodos de que los representantes del ejecutivo no venían. Estaba solamente la coordinadora. El representante del ejecutivo estaba designado, solo que no participaba. Cree que en la medida que, sí están en el CPUA, Mónica Martínez en la coordinación de la Ut y ella trabajando más allá de que tendría que estar el decreto, implica el aval que el CPUA sigue trabajando. No se tiene porque frenar su funcionamiento.

Ramiro Castillo, dice que el Concejal Lassaga ha planteado que si no están los decretos no tenían votos. Leyó el reglamento no está establecido como sería en estas situaciones. Coincide con lo que dice Liliana Bina. Le parece que siguen siendo representantes Mónica Martínez y Liliana Bina. Considera que se debe acordar en comisión por eso lo pone en la mesa. Si alguien considera que el Departamento Ejecutivo no tiene voz ni voto lo diga sino seguirá funcionando como hasta ahora.

Daniel Ribetti opina que se debe continuar con el funcionamiento normal del CPUA. Propone establecer un plazo hasta la próxima plenaria para que el Departamento Ejecutivo se expida.

Ramiro Castillo dice que si nadie expresa lo contrario se espera hasta la próxima plenaria. De no ser así se hará la votación considerando que siguen los mismos representantes. Solicita que si alguien tiene que objetar que lo diga o lo envíe por e-mail. Si no hay objeciones se tomará la postura mencionada.

Laura Colladon acuerda con la propuesta.

Próximo tema: Concertación Castillo Garlot.

Nazareth Margonari, comparte pantalla y muestra la propuesta de dictamen realizado en la Unidad Técnica del CPUA. Comenta que desde la técnica se armó una tabla zona R3, también tuvieron en cuenta que es una zona de interés ambiental por lo que no sería netamente una zona R3. Fue para tener un valor comparativo de lo que se realiza en el entorno. Dio como resultado que se podría llegar a construir 58 viviendas. En el proyecto que plantea Garlot son dos bloques, con un total de 114 viviendas con las tipologías según lo establecido en el Código de Edificación, pero plantean al lado de las cocheras unas unidades que son habitaciones de huéspedes que tienen baños y un ingreso independiente. Si se considera esta tipología tendríamos 158 unidades. Lo que plantean es ceder el castillo, un lote más chico de 1259,98 mts2 dentro del lote completo de 23142 mts2. En ese lote más chico es en donde se encuentra el castillo que ocupa una superficie en planta baja de 409,07 mts2. También plantea un proyecto de ingreso que son otros 25 mts2 más sobre ese castillo.

Se debate sobre el proyecto presentado por Garlot.

Se lee el dictamen.

De: Consejo de Planificación Urbana Ambiental

A: Concejo de Representantes, Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental

Concejal Carla Livelli

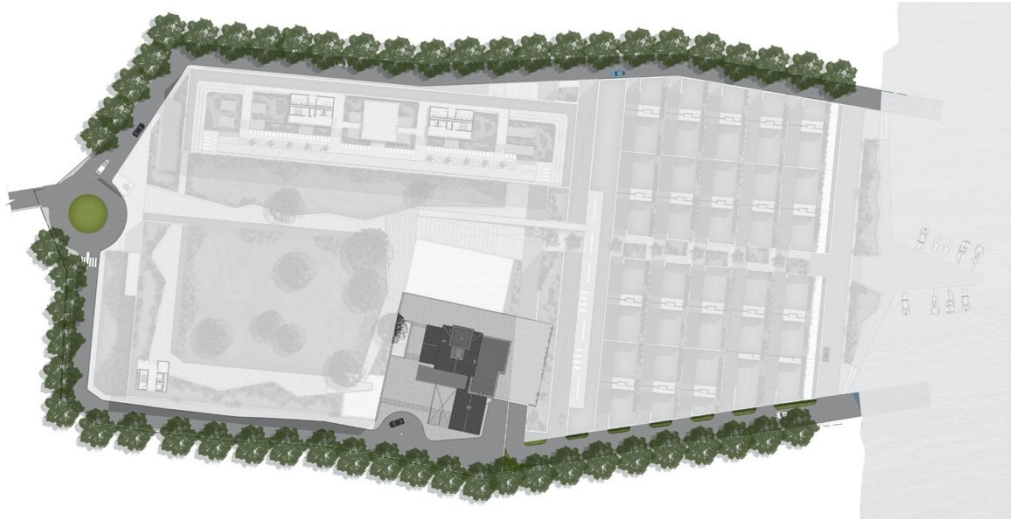
A pedido Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental se analiza el proyecto presentado con designación catastral C:37 S:02 Mz:367 P:006, de 23.142 m2, destinado a VIVIENDAS MULTIFAMILIARES, propiedad de GARLOT, León; GARLOT, Marcelo; GARLOT de CAERIO, Adela y SOSSA GARCIA,

Irma; de superficie 2,31 ha, localizado en AIAP (Área de Interés Ambiental y/o Patrimonial) de la Ordenanza N° 4021 art. 3.1.1.

Atento al proyecto presentado este Consejo de Planificación Urbano Ambiental recomienda:

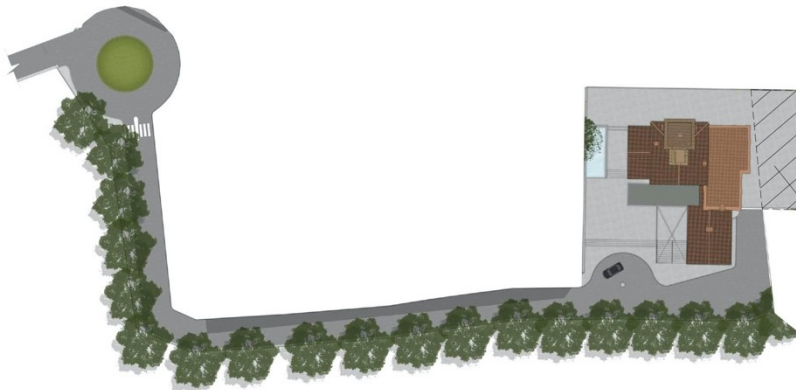
a. Ceder por el mecanismo de la concertación:

- Al uso público ambas calles laterales al predio hacia el norte y hacia el sur, de acceso a la costa pública del lago San Roque.



- Al dominio privado municipal la superficie edificada del castillo Monseñor de Andrea- construido declarado patrimonio histórico cultural por Ordenanza N° 3691, en una fracción a subdividir no menor a 2289 m².

b. Respetto del proyecto privado:



- No sobrepasar la altura máxima permitida para la zona R3. Planta baja y un piso. 7m. Ordenanza N° 4021. Mantener la proporción en bloques edilicios según Art. 9.7.1.1. Ordenanza N° 4021.
- Mantener libre una superficie equivalente al 60% de la superficie de la parcela resultante. Tratar los caminos internos vehiculares con materiales permeables. Releva y preservar la vegetación autóctona del predio. Reforestar si fuere necesario con vegetación autóctona.
- Tratar las cubiertas de las nuevas superficies proyectadas como cubiertas verdes o ajardinadas, con vegetación acorde a la zona.
- Cumplir en un todo con las ordenanzas de edificación y urbanismo, Ordenanza N° 4021 y complementarias.

c. Respetto de la totalidad del proyecto a desarrollar:

- Presentar los estudios de impacto ambiental (ESIA) y contar con las autorizaciones ante los organismos provinciales correspondientes. Leyes N° 7343, 10208 y 5589. Decreto Provincial N° 8178. Y demás que correspondan.

Por todo lo expuesto se recomienda revisar el proyecto presentado para continuar con el mecanismo de la concertación. Habiendo informado saluda a Ud. atte.

Mónica Martínez, dice con respecto al dictamen que hay que realizar una corrección. Ya se había acordado en la Unidad Técnica, no poner los valores de las superficies para que no condicionen. Debería decir las superficies que correspondan en el desarrollo del proyecto. Todavía falta ajustar el texto.

Se debate nuevamente.

Marcelo Celoir, dice como Colegio no debe criticar un proyecto, pero desde la posición que se tiene desde el CPUA considera que se deberían habilitar otras puertas que permitan resultados distintos como, por ejemplo, se debería contemplar el formato de casonas, que es menos invasivo que otras propuestas. Propone tenerlas en cuenta para las próximas concertaciones. Comenta que este proyecto si se le hubiese solicitado un piso más, liberaría más superficie verde. El Colegio de Arquitectos apoya el mecanismo de concertación como posibilitante de nuevos emprendimientos. Este proyecto con un piso o dos pisos más se liberaría superficie de verde.

Ana Margonari dice:

“El tema es, miren un ejemplo allá en Cuesta Blanca todos los lotes costeros tienen otra ordenanza. No se les permite justamente hacer mayor altura para que no tapen las visuales, no sería el caso. El tema es que toda esta zona son todos lotes costeros, estamos defendiendo como área de interés ambiental 7 del otro lado y de aquel lado están completamente desprotegido. No solo eso sino, en sí el castillo es un área ambiental y patrimonial. Creo que habría que estudiar un poquito más, porque estamos pensando que entra en una zona R3 y en realidad no entra en una zona R3. El lote de al lado está muy forestado. Desde el lago se ve precioso, cuando tenga esa cascada de departamentos todos viniendo al lago, yo creo que no se va a ver más el castillo, aunque este ahí, aunque sea rojo y lo demás de otro color. No sé. Habría que estudiarlo un poquito más o ver algo, o sea tampoco puede llegar tan cerca del lago, me parece que es una barbaridad. Habrá que ver la línea de riesgo hídrico o en que cota están. Hay varias cosas para considerar, ya que estamos en este baile no sé, veamos esas posibilidades, dejar un poco más de verde que no va ocurrir con lo que ellos nos plantean que son calles y departamentos, calle y departamentos y en la calle que va al castillo la usan inclusive ellos para un estacionamiento propio, o sea eso no debería entrar en la concertación, esa cochera de doble altura la están usando con el ingreso al castillo, así que de hecho ellos la necesitan. No sé si eso está contemplado o no, bueno no conozco tanto en detalle. Bueno eso es por ahora “ SIC

Liliana Bina no acuerda con más altura, coincide con lo que dice Ana Margonari, porque el castillo tiene una altura que tiene que predominar. No permitir tener esos dos bloques continuos tan altos con cochera que tienen casi 5mts. Porque ellos han querido ganar la visual de la primer y segunda planta. Bajo ningún punto de vista se debe permitir, que se vaya más arriba de la altura del castillo. Se optó por pedir dos calles que bajan al lago, pero también podría ser otro proyecto con una calle central. La concertación es como una ida y vuelta para ir acercando posiciones. No podemos darle una plusvalía que sea el doble de las viviendas que podría hacer por ordenanza. Tiene que bajar esa cantidad de unidades. Puede pasar también que directamente no les interese concertar caminos públicos que vayan al lago, de esta forma volveríamos a foja cero. Pueden optar por dejar el castillo no demolerlo, construir las 58 viviendas permitido por ordenanza. La plusvalía en la concertación no debe ser solamente el mantener el castillo construido. Ellos como dueños del mismo se pueden poner en la posición de no hacer nada más de lo que la ordenanza exige, pero como no pueden demoler el castillo porque es de interés patrimonial pueden solicitar a cambio eximición impositiva. Las concertaciones son aproximaciones no cree que este proyecto sea el definitivo. Hay que ir forzando para que ellos también vayan viendo otras

alternativas. A las cocheras y a los edificios los tienen que bajar. No se puede concretar este proyecto como ellos lo han presentado. También hay que tener en cuenta que se puede seguir trabajando en la Ut, pero al hacerlo internamente, no permite conocer la opinión de ellos. Lo que puede ocasionar un trabajo en vano. En una concertación lo que se hace es ir orientando al Concejo de Representantes el camino de la misma.

Mauro Paladino, propone que el FOS que se otorgue en la concertación no sea solo calles. Está de acuerdo con la concertación, hay que tratar que no se caiga este mecanismo, que el FOS libre no sean solo calles, cuidar las alturas, preservar el castillo y tener la posibilidad de acceder al lago por al menos de una de las dos calles de forma pública. También le parece bien que se consiga el castillo para la Municipalidad.

Ramiro Castillo, dice que en relación a lo que comenta Ana Margonari, le parece que se debería considerar que en realidad es una zona de interés ambiental, tomar como R3 para el castillo es relativo, considera que hay mucha vegetación para preservar. También coincide con lo que dice Marcelo Celoir, permitir más altura para que no desforesten. Expresa que hay que estudiarlo en profundidad. Comenta que en varias reuniones de la técnica se habló de la plusvalía. Hay que analizar que irá para el municipio y ese valor de lo que se está donando sea un cierto porcentaje de la plusvalía generado por el proyecto que están haciendo, Habría que ver si se considera un 15 o 20% es para discutirlo, pero quizás se podría establecer algo con más criterio. Pregunta si bien el castillo está declarado como patrimonio de la ciudad le gustaría saber que pasa, si el dueño decide demolerlo. Que herramientas cuenta el municipio como para frenar la demolición. Es importante tratar de que se preserven.

Mónica Martínez dice que es interesante el debate que se está realizando. Le parece que es algo que se puede conversar. Plantearlo como R3 ya queda condicionado a una superficie que está tomado como base. De todas formas, hay que profundizarlo, se tiene que considerar que si el dueño de esa parcela decidiera lotearla podría hacerlo. Si tenemos en cuenta el interés ambiental, tendría que ceder al uso público el 20% de su suelo más la superficie de las calles. El 20% del suelo lo tendría que ceder al espacio verde. Esto no es un dato menor porque nosotros generamos la herramienta con la que se supone que vamos a conseguir un beneficio mayor al de lotearla. Otra cuestión más que no está valorada en esta propuesta que es muy importante y determinante, es el acceso público a la costa porque si no lo tenemos por estas dos calles transversales habría que proponer una vía peatonal para que todos en general, ciudadanos y turistas tengan la posibilidad del acceso al lago. Considera que el castillo no se puede demoler al ser considerado de interés patrimonial. El instrumento de gestión lo está impidiendo. De esta manera está protegido al ser área de interés ambiental y patrimonial.

Laura Colladón dice que apoya lo que planteó Ana Margonari y le parece interesante lo que acaba de exponer Mónica Martínez, sería bueno que se pudiera ver plasmado en algún plano lo que ella acaba de decir. Hay que seguir trabajando porque este proyecto que han presentado es totalmente inviable por lo que dice el dictamen y los temas que surgieron en la reunión. Es una primera aproximación ellos deberían hacer otra propuesta. También es inviable que tengan una apropiación de la costa como se ve en el plano. No se puede por más concertación que haya apropiarse de la costa del lago. Cree que se tendría que presentar este dictamen con todos los detalles que se han ido surgiendo en la reunión y hacer una segunda ronda de conversaciones.

Liliana Bina dice que en el último punto en donde habla de que tienen que contar con todas las autorizaciones de los organismos provinciales, se debería enfatizar

más el tema de la cota, porque ellos allí avanzan hasta el espacio público no hasta el dominio del lote. Tienen que dejar la costa libre. Cuenta el problema que tienen en la calle Venecia que se apropiaron de la costa y sigue cerrada. En ese sentido considera que hay que tener una actitud de control que no se avance con los muelles de la manera esta gente está avanzando en el proyecto. Con respecto al castillo dice que urge hacer una ordenanza que establezca un mecanismo de protección, porque se tuvo la experiencia de Villa Chichita, que estaba sujeta a expropiación fue demolida de la noche a la mañana.

Una vez que se decide demoler las herramientas que tenemos es el Acta y la multa que establece la Jueza que tiene un límite que es absolutamente abonable.

Marcelo Celoir dice continuando con lo expresa Liliana Bina que hay que ver que el costo no sea demasiado elevado, para solamente para preservar el castillo. La concertación debe otorgar beneficios a ambas partes, sino habrá una negación al respecto. Convendría hacer algún tipo de proteccionismo por un medio más blando. A lo mejor dando la posibilidad aplicar una mayor cantidad de unidades que pueda llegar a tener o alguna cuestión impositiva.

Marcela Fernández, dice que cambia el eje de lo que se está hablando, pide disculpas por no haber prestado atención por llamados y demás pero todo lo que se ha ido diciendo lo ha escuchado parcialmente o por partes. Quiere aclarar una cuestión. Cuando se habla de bienes culturales no necesariamente se nos tiene que presentar ideas de una demolición. Se puede prohibir perfectamente, es patrimonio cultural histórico de una ciudad. Hay precedentes legislativos vigentes y además normativos de fondo como lo es el código civil nuevo claramente en sus Artículos 14 y 240 donde ningún interés civil puede atentar con los intereses colectivos. En este caso los intereses colectivos son lo de la comunidad, que tiene derecho a disfrutar de su patrimonio cultural histórico. Hay que romper viejos paradigmas que por allí tenemos, que es ver a las propiedades desde una óptica tradicional clásica. Esto no funciona más. Cualquier ciudadano podría plantear un amparo cuando van a demoler algo y también puede demandarle al estado por una demolición de un patrimonio histórico. En Córdoba hay un precedente aun antes de la existencia de leyes de ambiente. Por ejemplo por el Artículo 41 de la Constitución, donde se impidió la demolición en Córdoba de la casa de Juárez Celman. Es el presidente que se basó en el Artículo 33 de la Constitución Nacional, en los Derechos Implícitos en ello se tenía tutelado el derecho al patrimonio cultural. Entonces le parece que se está partiendo de una base equivocada, de concepto equivocado, “soy el dueño y puedo hacer lo que quiera sobre el mismo”, o incluso tener atribuciones de demoler nuestro patrimonio cultural. Estos paradigmas habrá que ir sacudiéndolos. Y coincide con lo que manifiesta Ana Margonari, con respecto a la desforestación. Hoy en día el Código Civil no permite sacar árboles porque no tenemos más el código reglamentarista del siglo pasado, entonces no prevé la distancia. El paradigma es otro. Es la protección del arbolado, como se quiera llamar árbol patrimonial, árbol centenario, ejemplar de flora autóctona como lo quieran llamar. Debería estar entendido que ya no puede ingresar con una máquina a arrasar los terrenos como se viene haciendo. No se puede más eso, porque este código incorpora también, solo la posibilidad de extraer árboles cuando vea que esto ocasiona un perjuicio que debe probarse. Entonces tenemos que actualizar la legislación, para tener en cuenta a la hora de la planificación. La vez pasada dijeron lo legal no nos interesa mucho pero bueno yo no puedo dejar pasar estos comentarios porque se está hablando de comercializar bienes comunes como es nuestro derecho al patrimonio cultural de un pueblo que ya bastante ha sido olvidado todos estos años por la especulación inmobiliaria de esta ciudad.

Ramiro Castillo, agradece a Marcela Fernández. Le dice que no comparte la falta de interés en materia legal que insinúa Marcela. Nos interesa la parte legal y le

parece importante escuchar la base legal de una persona que sabe del tema que está abocada a la parte ambiental. La invita a participar las veces que pueda estar.

Jorge Lassaga, hace referencia a la ordenanza 3691 mencionada en el dictamen en el artículo 1, lo lee, y manifiesta que considera desde el punto de vista legal, está protegido. Además, comenta que hay una ordenanza que obliga a una concertación obligatoria, que concretamente es la ordenanza 6183, la lee y dice que hay que seguir buscando antecedentes. Está de acuerdo con lo que ya se dijo de preservar las orillas del lago. Si se avanza en la concertación el municipio tendrá que tener una posición fuerte en cuanto a la negociación, a la plusvalía entre otras cosas.

Ramiro Castillo dice que en base a lo que aportó Marcela Fernández es importante saber que existe una protección legal. Pero también coincide con Liliana Bina cuando expresa que de la noche a la mañana pueden demoler un castillo.

Hay que fortalecer la normativa que existe o empezar a pensar en hacer difusión para que la ciudadanía tome conocimiento de cuáles son las construcciones que están declaradas como bienes patrimoniales. De esta forma generaremos un patrullaje de toda la ciudadanía. También le parecen interesantes los mecanismos de concertación. Hay que seguir trabajando tenemos que tratar de dar respuesta rápida, para que estos mecanismos no se pierdan. Pide a la UT que se profundice un poco más.

Liliana Bina coincide que hay que profundizar más en la Unidad Técnica, toma lo de Marcela Fernández y lo del Concejal Lassaga, pero insiste que se deberá fortalecer con una ordenanza, la protección de los bienes de interés patrimonial.

Mauro Paladino, considera que más allá de la concertación del Castillo de Garlot, hay trabajar sobre algún tipo de beneficio directo para conservar la vivienda. Un propietario de un bien de interés patrimonial puede sentir que está siendo perjudicado, en vez de sentirse honrado. Además, también considera que hay que seguir avanzando sobre la forestación, sobre los senderos, sobre las huellas, todo lo que tenga que ver con el patrimonio, que no es solamente edilicio. Se debe establecer en una ordenanza la prohibición de demolición. Se debería hacer un relevamiento arbóreo y generar proyectos de forestación. Propone que se considere el promedio de las alturas.

Ramiro Castillo solicita a la Unidad técnica otro aporte para la próxima plenaria. Hacer énfasis en el castillo, considera que es importante que no sea solo patrimonio las construcciones, sino los árboles y senderos. Invita a los integrantes de la comisión a sumarse a la Unidad técnica para el tratamiento de la concertación de Garlot.

Se propone tratar el tema nuevamente en Ut y presentarlo en la próxima plenaria.

Se acuerda con lo propuesto por unanimidad de los presentes.

Quedando temas pendientes se da por finalizada la reunión a las 11:11 hrs.